

PENJABARAN PANCASILA DALAM PASAL UUD 1945

➤ **Nilai Sila 1 terdapat pada :**

1. **Pasal 28E :** (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. **Pasal 29 :** (1) Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, dan (2) agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

➤ **Nilai Sila 2 terdapat pada :**

1. **Pasal 1 ayat (3) :** Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. **Pasal 26 ayat (1) :** Yang menjadi warga negara ialah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. **Pasal 27 ayat (1) :** Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan **ayat (2) :** Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
4. **Pasal 28A :** Setiap orang berhak mempunyai jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
5. **Pasal 28B ayat (1) :** Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang menjamin hak setiap individu untuk menikah dan memiliki anak, yang diakui dan dilindungi oleh negara. **Ayat (2) :** Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
6. **Pasal 28C ayat (1) :** Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **Ayat (2) :** Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
7. **Pasal 28D ayat (1) :** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **Ayat (2) :** Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **Ayat (3) :** Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
8. **Pasal 28F :** Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
9. **Pasal 28J ayat (1) :** Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **Ayat (2) :** Menyatakan bahwa

dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang – undang dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

➤ **Nilai Sila 3 terdapat pada :**

1. **Pasal 25A :** Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas – batas dan hak – haknya ditetapkan dengan undang - undang.
2. **Pasal 27 ayat (3) :** Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. **Pasal 30 ayat (1) :** Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal ini menekankan bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab bersama yang dijalankan oleh TNI, Polri, serta rakyat sebagai komponen pendukungnya. **Ayat (2) :** Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. **Ayat (3) :** Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **Ayat (4) :** Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **Ayat (5) :** Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan undang – undang.

➤ **Nilai Sila 4 terdapat pada :**

1. **Pasal 1 ayat (1) :** Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. **Ayat (2):** Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
2. **Pasal 2 : (1)** Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, **(2)** Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara dan **(3)** Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
3. **Pasal 3 ayat (1) :** Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. **Ayat (2) :** Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. **Ayat (3) :** Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai ketentuan UUD.
4. **Pasal 4 : (1)** Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. **(2)** Dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh wakil presiden.

5. **Pasal 7** : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih satu kali masa jabatan
6. **Pasal 19** : (1) DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum. (2) DPR berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
7. **Pasal 22C** : Mengatur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili kepentingan daerah dalam pemerintahan.
8. **Pasal 22E** : Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun.

➤ **Nilai Sila 5 terdapat pada :**

1. **Pasal 23** : (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, (2) Rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu.
2. **Pasal 28H** : (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun.
3. **Pasal 31** : (1) Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
4. **Pasal 32** : (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
5. **Pasal 33** : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang.